

Giriş

Günümüzde her işletme ve şirketin birtakım ad, simge, amblem veya sembollere ihtiyaçları vardır. İşletmeler, sundukları mal ve hizmetleri, bu ad, simge, amblem veya sembollerle, diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt edilmesini mümkün kılarlar. İşte işletmenin, sunduğu mal ve hizmetlerin diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlamak, tüketicilerde farkındalık yaratmak ve onların zihninde kalıcı olmak için kullandıkları bu ad, simge, amblem veya semboller “marka” adını alır.

Marka Kavramı ve Marka Türleri

Marka Kavramı

Marka konusu 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda düzenlenmektedir. Kanun’un 4. maddesinde marka tanımına yer verilmiştir. Buna göre marka olabilme koşullarını şu biçimde sayabiliriz:

- İşaret,
- Ayırt etmeyi sağlama ve
- Koruma konusunun açık ve kesin olarak

anlaşılmasını sağlama.

Marka Türleri

Biçime Göre

Markalar biçime göre, sözcükler, harf ve rakamlar, kişi adları, şekiller, logo ve amblemler, üç boyutlu şekiller, renkler, sesler ve kokular olmak üzere çeşitli ayrımlara tabi tutulabilir.

Sözcükler

Sözcükler marka olarak tescil edilebilir. Sözcük markası, tek bir sözcükten oluşabileceği gibi birden fazla sözcükten de oluşabilir. Reklam sloganları ve reklam sözcükleri veya cümlelerin bütünü, hatta birden fazla cümle veya metin marka olabilir.

Harf ve Rakamlar

SMK md. 5/1 (b)’deki anlamda ayırt edici olmaları koşulu ile harf ve sayılar da marka olarak tescil edilebilir. Harfler münferiden ya da birlikte, kısaltmalar ve sayılar ya da harf ve sayı kombinasyonları SMK md. 4 ve md. 5/1-b’ye göre marka olarak tescil edilebilir.

Kişi Adları

Ayırt edicilik kazanmış olmaları koşulu ile kişi adları da marka olarak tescil edilebilir. Ad, ön ad veya soyadı olabileceği gibi, tüzel kişi adı, sahibinin adını taşıyan şahıs şirketlerinin adı olabilir.

Şekiller, Logo ve Ambalemler

Sözcük markalarının çoğunluğunun şekille birlikte tescil edilmelerinden dolayı şekil markaları da önem taşımaktadır.

Üç Boyutlu Şekiller

SMK md. 4’te “şekiller ... malların biçimi ve ambalajları”ndan bahsedilmiş, mal ve ambalajla ilgisi

olmayan üç boyutlu şekillerin marka olarak tescilinin mümkün olup olmadığı açıkça belirtilmemiştir. Üç boyutlu şekiller daha çok tasarım olarak tescil edilmektedir.

Renkler

SMK md. 4 renklere açıkça yer vermek suretiyle, renk markası önündeki engeli kaldırmıştır. Ancak, soyut renklerin kural olarak ayırt edici niteliğe sahip olmamasından ötürü, tescil yoluyla bir kişinin tekeline verilmesi toplumsal menfaatlere ve hakkaniyete aykırı olacağından, soyut renkler kullanım sonucu ayırt edici niteliğe kavuşmadıkları sürece marka olarak tescil edilmemektedir.

Sesler

Ses markaları, insanlığın duyu organlarıyla algılanabilen işaretler olarak tanımlanabilir. Sesler, melodiler, tınılar ses markası olarak tescil edilebilmektedir. Yeni SMK md. 4 seslere de açıkça yer vermiştir.

Kokular

SMK md. 4’te sayılan işaretler arasında kokulardan söz edilmemektedir. Ancak bu hükümde sayılan işaretlerin sınırlı olmaması, marka sahibine sağlanan korumanın açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla her işaretin marka olarak tescilinin mümkün olması nedeniyle kokular da marka olarak tescil edilebilir.

Tescil Amacına ve İşlevlerine Göre Markalar

Hizmet Markası ve Ticaret Markası

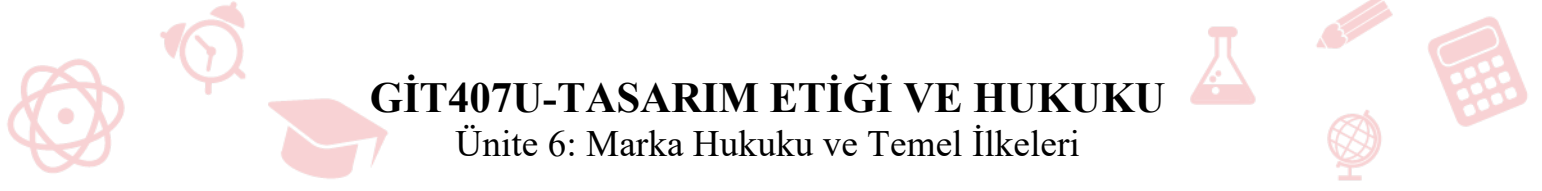
Hizmet markaları; üretim ya da ticaret ile ilgisi bulunmayan işletmelerin verdikleri bankacılık, sigortacılık, otel, lokanta, tiyatro, gibi hizmetlerde kullanılan işaretlerdir. Ticaret markaları; bir ürünün üzerine veya ambalajına konulan, malın hangi işletme tarafından üretildiğini ve dağıtımına sokulduğunu gösteren markadır.

Ferdi Marka ve Ortak Marka

Ferdi marka ile kastedilen, markanın tek bir kişi adına veya birden ziyade gerçek ve tüzel kişi adına paylı mülkiyet ya da elbirliği hâlinde mülkiyet hükümlerine göre tescil edilmesidir. Ortak marka ise, üretim, ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan bir gruba dâhil kişiler tarafından kullanılan markalardır (SMK md. 31/3). Ortak marka, gruptaki işletmelerin mal ve hizmetlerini, diğer gruptaki işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt etmeye yarar (SMK md. 31/4).

Garanti Markası

Garanti markası bir malın veya hizmetin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti eden markadır. Ülkemizde üretilen malların TSE tarafından kabul edilen standartlara uygun olduğunu gösteren TSE markası gibi. SMK md. 31/1 garanti markasını ayrıntılı bir biçimde düzenlemiş ve tanımlamıştır.



GİT407U-TASARIM ETİĞİ VE HUKUKU

Ünite 6: Marka Hukuku ve Temel İlkeleri

Topluluk Markası

Avrupa Konseyi'nin 20 Aralık 1993 tarihli, EC 40/94 sayılı Tüzüğü ile getirilen topluluk markasının amacı, marka sahibine, Avrupa Topluluğu sınırları içerisinde koruma sağlamaktır (madde 1). Son değişiklikle birlikte Topluluk Markası kavramı Avrupa Birliği Markası olarak değişmiştir. Sistemin amacı, tek bir başvuru ile tüm Avrupa Birliği'nde geçerli marka koruması elde edilebilmesidir.

Vekil Markası

Yabancı marka sahiplerinin, vekilleri veya temsilcilerini, ihracat yaptıkları ülkede markalarını kullanma konusunda ve herhangi bir marka ihlali olması durumunda üçüncü kişilere karşı markanın daha etkin korunması hususunda yetkilendirmeleri, markanın etkili bir biçimde korunabilmesi için, vekil ya da temsilci adına tescil edilmesi hâlinde vekil markasından söz edilir.

Hükümsüzlük Nedenleri Olarak Mutlak ve Nispi Tescil Engelleri

Genel Olarak

Sınai Mülkiyet Kanunu'na göre marka olarak tescil edilmek istenen işaretin oluşturulmasında serbestlik ilkesi geçerli olmakla birlikte, bazı işaretlerin tescili mutlak, bazı işaretlerin tescili ise nispi ret nedenleri ile sınırlandırılmıştır. SMK md. 25'e göre hükümsüzlük nedenleri 5 ve 6. maddelerde düzenlenen mutlak ve nispi ret nedenlerinin varlığıdır. Mutlak ret nedenleri Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından dikkate alınmamışsa veya nispi ret nedenlerinde zamanında itiraz yapılmamışsa ve tescil gerçekleşmişse hükümsüzlük davası açılabilir.

Mutlak Ret Nedenleri

SMK md. 5 marka tescil başvurularının re'sen yapılacak incelemesinde reddedileceği hâlleri düzenlemektedir.

- SMK md. 5/1'in (a) fıkrasına göre 4. Madde kapsamına girmeyen işaretler, marka olarak tescil edilemez. Bu maddede soyut ayırt edicilik düzenlenmiştir.
- SMK md. 5/1 (b) bendi herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretlerin tescil edilemeyeceğini hükme bağlamakla, sicilde gösterilebilir olmasına rağmen ilgili mal ve hizmetler için ayırt ediciliğe sahip olmayan, dolayısıyla tüketiciler tarafından marka olarak algılanmayacak işaretlerin tescil edilemeyeceğini düzenlenmiştir.
- SMK md. 5/1'in (c) bendinde, ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceği hükme bağlanmıştır.

- Aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer markalar, mutlak ret nedenidir. SMK'nın md. 5/1 (ç) bendi uyarınca aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan markalar tescil edilemez.
- SMK md. 5/1'in (d) bendine göre, ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar, tescil olunamaz. Mesela, "Banka" sözcüğü bankalar veya borsa aracı kuruluşlar için marka olarak tescil edilemez.
- SMK md. 5/1 (e)'ye göre malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan ya da mala asli değerini veren şekli ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler marka olarak tescil edilemez.
- SMK md. 5/1'in (f) bendi uyarınca mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar tescil edilemez.
- SMK md. 5/1 (g) ve (ğ)'e göre devlete ait arma, bayrak ve diğer hükümlerlik belirtilerini içeren markalar, halka mal olmuş amblem, nişanları içeren markalar tescil edilemez. Bu husus Paris Sözleşmesi md. 6/1 (a)'da ifade edilmiştir.
- SMK md. 5/1 (ğ), Paris Konvansiyonu'nun 2. mükerrer 6. maddesi kapsamı dışında kalmakla birlikte kamuyu ilgilendiren, tarihi, kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği diğer armalar, amblemler veya nişanları içeren markaların da tescilini yasaklamıştır.
- SMK md. 5/1 (h) ya göre dini değer ve sembolleri içeren markalar ile kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar tescil edilemez.
- Tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretler marka olarak tescil edilemez (SMK md. 5/1 (i)).

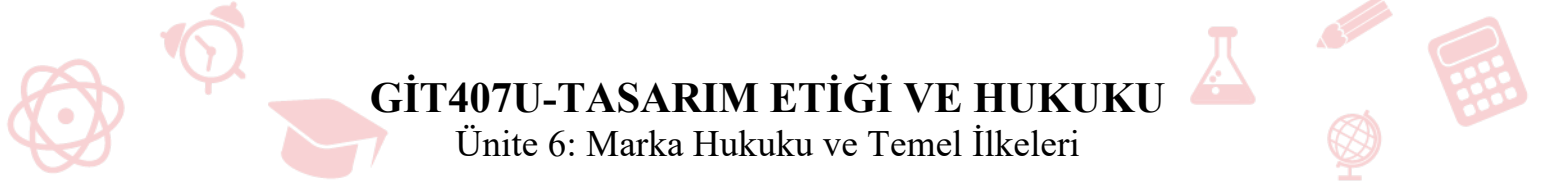
Markanın Tescil Tarihinden Önce Kullanılmış Olması

SMK md. 5/2'ye göre bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve başvuruya konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise bu markanın tescili (b), (c) ve (d) bentlerine göre tescili reddedilemez.

Muvafakat (İzin)

Bir marka başvurusu, önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı belgenin Kuruma sunulması hâlinde birinci fıkranın (ç) bendine göre reddedilemez.





GİT407U-TASARIM ETİĞİ VE HUKUKU

Ünite 6: Marka Hukuku ve Temel İlkeleri

Nispi Ret ve Hükümsüzlük Nedenleri

Daha Önce Tescil Edilmiş Markayla Aynı Olan Marka ve Daha Önce Tescil Edilmiş veya Tescili İçin Başvuruda Bulunmuş Markaya Benzer Marka (İltibasa Neden Olan Marka): SMK md. 6/1 tarafından düzenlenen bu durum, çeşitli basamaklar dikkate alınarak incelenmelidir.

- Tescil başvurusuna konu olan ya da tescil edilmiş bulunan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı ya da benzer ise,
- Tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın kapsadığı mal ve hizmetlerle aynı ya da benzer ise,
- Tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa,
- Karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescili için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa,

bu hâl, hem nispi ret, hem de hükümsüzlük nedenidir.

Ticari Vekil veya Temsilcinin Marka Sahibine Ait Markanın Kendi Adına Tescilini İstemesi: SMK md. 6/2'ye göre marka sahibi, kötü niyetli temsilci ya da vekile karşı, tescil prosedürü sırasında nispi ret nedenleri ile korunmaktadır.

Tescilsiz Bir Marka veya Bir Başka İşaret Sahibinin İtirazı: “Başvuru Tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir.” (SMK md. 6/3).

Paris Sözleşmesi Anlamında Tanınmış Markalar ile Aynı veya Benzer İşaretler: SMK md. 6/4 maddesinin uygulanabilmesi için dört koşul bir araya gelmelidir:

- Paris Sözleşmesi’nden yararlanacağı kabul edilen bir tüzel ya da gerçek kişinin mevcudiyeti,
- Tanınmış bir markanın varlığı,
- Tanınmış markanın aynı ya da benzer ürünlerde kullanılması,
- Tanınmış markanın karışıklığa yol açabilecek şekilde taklit ediliyor olması.

Türkiye’de Tescil Edilmiş veya Tescil Başvurusu Daha Önceki Tarihte Yapılmış Tanınmış Markalar ile Aynı ya da Benzer İşaretler: SMK md. 6/5 “tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu haklı bir nedene dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılması olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir” hükmü yer almaktadır.

Markanın Başkasına Ait İsmi, Fotoğrafı, Telif Hakkı veya Herhangi Bir Fikri Mülkiyet Hakkını Kapsaması: SMK md. 6/6’ya göre, tescil için başvurusu yapılan markanın, başkasına ait kişi ismi, fotoğrafı, telif hakkı veya herhangi bir sınai mülkiyet hakkını kapsaması hâlinde, hak sahibinin itirazı üzerine tescil başvurusu reddedilir.

Sona Eren Ortak Marka veya Garanti Markasının Aynı veya Benzeri Olan Marka: SMK md. 6/7’ye göre ortak ve garanti markalarının sona ermesinden itibaren üç yıl içinde ortak marka veya garanti markası ile aynı veya benzeri olan marka tescil başvurusu itiraz üzerine reddedilir.

Koruma Süresinin Dolmasından Sonra Yenilenmeyen Markanın Aynı veya Benzeri Olan Marka: SMK md. 6/8 10 yıllık koruma süresinin uzatılmaması hâlinde markanın iki yıl süre ile nisbi ret nedenleri ile korunması imkânı getirmektedir.

Kötüniyet: SMK md. 6/9 “Kötüniyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir” hükmünü getirmektedir.

Markanın İhlali ve Hukuki Koruma Yolları

Marka İhlalinin Genel Şartları

Tescil edilmiş bir markanın varlığı; Kural olarak tescil ilkesi gereğince ve SMK md. 7/1 uyarınca tescil ile doğan ve münhasıran marka hakkı sahibine ait olan haklar korunur. Marka sahibinin ihlale onay vermemiş olması; Marka hakkının ihlalinin söz konusu olabilmesi için, marka sahibinin bu ihlale onay vermemiş olması gereklidir.

Marka İhlalinin Unsurları

Marka ihlalinin unsurları, kullanılan işaretin, daha önce tescil edilmiş markanın aynı olması, bu kullanımın karıştırılma ihtimali yaratması ve tanınmışlık düzeyine ulaşmış markanın veya benzerinin başka mal ve hizmetler için kullanılması hâlleridir.

Markanın Haksız Kullanma Şekilleri

SMK md. 29, md. 7 ile belli koşullar altında yasaklanan veya yasaklanabilecek haksız kullanma şekillerini saymıştır. SMK md. 29/1 (a)’ya göre md. 7’nin ihlal edilmesi markanın haksız kullanılmasıdır. Md. 7/3 haksız kullanma hâllerini düzenlemektedir.

Hukuki Koruma Yolları

SMK md. 149’da tüm sınai mülkiyet hakları için ortak olarak düzenlenen hakları marka sahibi için şu şekilde somutlaştırabiliriz.

- Fiilin tecavüz olup olmadığının tespiti
- Muhtemel tecavüzün önlenmesi
- Tecavüz fiillerinin durdurulması
- Tecavüzün kaldırılması ile maddi ve manevi zararın tazmini
- Tecavüz oluşturan veya cezayı gerektiren ürünler ile bunların üretiminde münhasıran kullanılan cihaz, makine gibi araçlara, tecavüze konu ürünler



dışındaki diğer ürünlerin üretimini engellemeyecek şekilde elkonulması

- Bendi uyarınca elkonulan ürün, cihaz ve makineler üzerinde kendisine mülkiyet hakkının tanınması
- Tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması, özellikle masraflar tecavüz edene ait olmak üzere (d) bendine göre elkonulan ürünler ile cihaz ve makine gibi araçların şekillerinin değiştirilmesi, üzerlerindeki markaların silinmesi veya sınai mülkiyet haklarına tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise imhası
- Haklı bir sebebin veya menfaatinin bulunması hâlinde, masrafları karşı tarafa ait olmak üzere kesinleşmiş kararın günlük gazete veya benzeri vasıtalarla tamamen veya özet olarak ilan edilmesi veya ilgililere tebliğ edilmesi

Markayı Kullanım Hakkının Sınırları ve Yükümlülükler

Marka hakkı her ne kadar mutlak bir hak ise de bazı sınırlamalara tabidir ve marka hakkı sahibine bazı yükümlülükler getirilmiştir.

Marka Kullanım Hakkının Sınırları

Markanın Üçüncü Kişilerce Dürüstçe ve Ticari Hayatın Olağan Akışı İçinde Kullanımı

SMK md. 7/5 hükmüne göre marka sahibi, markasının aşağıda belirtilen biçimlerde kullanılmasına engel olamaz:

- Gerçek kişilerin kendi ad veya adresini belirtmesi,
- Malların veya hizmetlerin türüne, kalitesine, miktarına, kullanım amacına, değerine, coğrafi kaynağına, üretim veya sunulmuş zamanına ya da diğer niteliklerine ilişkin açıklamalarda bulunulması,
- Özellikle aksesuar, yedek parça veya eşdeğer parça ürünlerinde, malın ya da hizmetin kullanım amacının belirtilmesinin gerekli olduğu hâllerde kullanılması.

Hakkın Tüketilmesi

Fikri mülkiyete konu ürünler, hak sahibi tarafından bir kez satıldıktan sonra artık hak sahibinin sonraki satışlara müdahale edememesi ilkesine hakkın tükenmesi adı verilir. Tükenme hakkı, ülkesel tükenme, bölgesel tükenme ve uluslararası tükenme olmak üzere üç tür olup, SMK tarafından benimsenen tükenme uluslararası tükenmedir.

Sessiz Kalma Suretiyle Hak Kaybı

SMK md. 25/6'da sessiz kalma nedeniyle hak kaybı hükümsüzlük davaları açısından bir kural hâline gelmiştir. Buna göre marka sahibi, kendi markasıyla aynı ya da benzer ve sonradan tescil edilen başka bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde bu duruma kesintisiz beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili, kötü niyetle yapılmadıkça artık bu markanın hükümsüzlüğünü isteyemez.

Müktesep Hak

Müktesep hak konusu SMK'da düzenlenmiş bir konu değildir. Ancak Yargıtay'ın istikrar kazanmış kararlarına göre, bazı istisnai durum ve koşullarda, bir işletmeye ait eski tarihli tescilli marka, bu işletmenin daha sonraki markaları için müktesep hak teşkil edebilir.

Markayı Kullanma Yükümlülüğü

SMK md. 9 markanın kullanılmasını bir yükümlülük olarak düzenledikten sonra, kullanılmamasına çeşitli yaptırımlar bağlamıştır. Buna göre *“Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.”*

Markanın Sona Ermesi

Hükümsüzlük ve İptal

Marka, üçüncü kişiler tarafından açılacak olan hükümsüzlük veya iptal davası sonucunda sona erebilir. SMK'da hükümsüzlük nedenleri md. 25'te, iptal sebepleri ise md. 26'da düzenlenmiştir. SMK md. 25'e göre hükümsüzlük nedenleri 5 ve 6. maddelerde düzenlenen mutlak ve nispi ret nedenlerinin varlığıdır.

SMK md. 25/2 uyarınca hükümsüzlük davası;

- menfaati olanlar,
- Cumhuriyet savcıları ve
- ilgili kamu kurum ve kuruluşları

tarafından açılır.

İptal talebi, ilgili kişi tarafından, talep tarihinde marka sahibi olarak sicilde tescilli kişilere veya hukuki haleflerine karşı ileri sürülür (SMK md. 26/2-3). Türk Patent iddia ve savunmalar çerçevesinde dosya üzerinden iptal kararı verir (SMK md. 26/7). TÜRKPatent'in vereceği karara karşı yargı yoluna gidilebilir.

Yenileme

Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Bu süre, onar yıllık dönemler hâlinde yenilenebilir. Yenileme talebi, koruma süresinin sona erdiği tarihten önceki altı ay içinde yapılmalıdır. Bu süre içinde talebin yapılmaması hâlinde yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi koşuluyla koruma süresinin sona erdiği tarihten itibaren altı ay içinde de yapılabilir (SMK md. 23/2). Markanın koruma süresinin dolması ve süresinde yenilenmemesi hâlinde, marka hakkı kendiliğinden sona erer (SMK md. 28/1 (a)).

Vazgeçme

Marka sahibinin kendi iradesi ile marka hakkından vazgeçmesi mümkündür. Vazgeçmeye dair hükümler marka başvurusunun geri çekilmesi hâlinde de uygulanır (SMK md. 28/5).